

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [4] 배전건설공사 시설부담금 산정 잘못 및 청구 미흡

관 계 부 서 : 배전계획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 인사처, 부산울산본부

내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

부산울산본부(이하 ‘본부’)에서는 감사일 현재 [표 1]과 같이 ‘부산 0000 간선설치공사’와 ‘00구 000길 지중화공사’ 등 약 85건의 배전간선 설치(관로 및 전기) 및 지자체 또는 고객 요청에 의한 배전선로 지중화공사(이하 ‘건설공사’)를 시행 중에 있다.

[표 1] 부산울산본부 배전간선 및 지중화공사 현황

(단위 : 건)

구분	직할 배전건설부	사업소	합계
배전간선(관로·전기)설치	55	1	56
지자체(고객)요청 지중화	23	6	29
합계	78	7	85

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전간선 설치공사 업무처리 절차서」 및 「지자체요청 지중화사업 업무지침」에 따르면 “시설부담금 산정 시 기초자료조사용역, 본공사, 감리용역, 설계

비, 기타 공사 시행에 필요한 부대비용 등을 모두 포함하여야 한다.”라고 명시하고 있으며, 공사비 부담금 공사비 부담금 계약시에는 사업시행자와의 합의에 의한 단계적 시공 및 일괄 조기정산 방식 여부를 포함토록 명시하고 있다.

또한 동 절차서에는 “설계변경 사유로 사업주체에게 추가로 청구해야 할 시설부담금이 기납부한 시설부담금을 초과하는 경우 해당 사업소로 증감되는 산정 내역을 지체없이 통보하여야 하며, 공사비를 추가 부담토록 문서로 안내하고 추가공사비 부담 여부를 확인 후 사업을 시행하여야 한다.”라고 명시하고 있다.

따라서 배전간선, 지중화 등 관련 업무 담당자는 시설부담금 산정 및 청구 업무와 단계적 시공 및 일괄 조기정산 여부에 대한 검토를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 고객 시설부담금 청구 및 계약체결 잘못

본부는 2016년 11월 ‘◎▣▽ 도시개발지구’ 전력공급을 위해 [표 2]와 같이 공급방안 결정과 고객 시설부담금 확정¹⁾ 후 2017년 5월 김해지사(이하 ‘사업소’)에 공사비부담 계약서 체결 및 일반배전선로 4회선 신설에 대한 시설부담금(11,611,813,055원, 부가세 별도) 청구를 요청하였으며, 사업소에서는 2018년 1월 사업시행자인 ◎▣▽도시개발사업조합(이하 ‘조합’)과 ‘전기간선시설 설치공사 및 공사비부담 계약서’를 체결하였다.

1) 실시계획 인가 고시(2007.03.22.)가 舊 도시개발법 개정(2008.03.21.) 이전으로 사업시행자 전액 부담

[표 2] ◎㉠▽지구 배전선로 신설 계획

익명화	면적(m ²)	사업비	사업기간	준공승인	필지수
	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화
	예상수요 (MW)	회선신설 계획(회선)			
		익명화	-	-	합계
	익명화	익명화	-	-	익명화

그런데 본부 000부 ▽▽▽(4(나)직급)은 조합의 지중화 구간 변경(사업구역 내 중로 지중→가공) 요청에 따라 2018년 8월 고객 시설부담금 재산정 과정에서 배전선로 4회선 신설(1회선 우선 신설 및 추가 3회선 순차적 신설 후 공급)이 아닌 최초 1회선 신설 시설부담금을 산정하였다.

그러나 향후 3회선 추가 신설에 대한 개략공사비 및 단계적 시공·일괄 조기정산 방식²⁾ 등의 검토 없이 최초 1회선 신설 시설부담금 7,819,484,076원을 확정하고 [그림 1]과 같이 사업소로 공사비부담 계약 재체결을 요청하였고, 사업소에서는 사업시행자와 계약을 체결(2018.10.12.)하였다.

[그림 1] 배전공사 시행품의 및 김해지사 공사비부담 재체결 요청 문서

시행품의	협약 재체결
익명화	익명화

2) 입주시기나 부하전망을 고려하여 전기간선시설을 기반시설 준공이전과 이후에 걸쳐서 단계적으로 시공하고, 공사 완료 부분과 공사예정 부분 전체를 기반시설 준공 전에 일괄하여 정산하는 방식

감사일 현재 ‘◎▣▽ 도시개발지구’의 경우 일반 배전선로 1회선으로 공급중 (최대부하 5.0MW, 2024.09.19.)에 있으나, 아직 공공용지 및 상가주택 등의 입주가 완료되지 않아 [표 3]과 같이 향후 해당 지구 부하증가에 따른 배전선로 3회선 추가 인출이 필요한 상황이며, 본부에서는 2024년 5월 조합에 시설부담금 일괄 조기정산 합의를 요청하였으나, 조합은 공사비 부담계약 체결 시 해당 내용이 없었다는 사유로 거부하고 있어 [표 4]와 같이 추가 시설부담금에 대한 조합과의 공사비부담 계약서 재체결을 추진하고 있다.

[표 3] ◎▣▽촌 미공급 수요예측 현황(2025년 5월 기준)

구분	공공용지	공동주택	근린생활시설	상가주택	기타	합계
필지	8	27	-	28	-	63
면적(㎡)	73,378.12	224,924.6	공급완료	58,403.89	공급완료	356,706.61
예상수요(kW)	1149.57	2,225.35	-	24,863.55	-	28,238.47

※ 「배전간선 설치공사 업무처리 절차서」의 전력수요 예측기준 적용

[표 4] ◎▣▽ 고객부담금 현황

구분	기 납부금액	정산금액('24년 12월)	차액
금액(원)	7,819,484,085	10,401,012,438	2,581,528,353

또한 2024년 11월 본부에서 법률검토를 의뢰한 결과 ‘조합과의 추가 일반 배전선로 3회선 공사비에 대한 조기 일괄정산 합의 또는 이 사건 공사 완료 후 확정공사비를 청구하는 방법 외 소송 등이 있으나 실익이 없으며, 분양완료 후 조합이 청산·해산된다면 공사비를 추징하는 것은 어려울 것’으로 확인되었다.

따라서 당시 업무 담당자와 관리책임자는 시설부담금 산정 및 사업소 계약 체결 요청 시 시설부담금이 과소청구되지 않도록 하며, 향후 예상되는 추가 3회 선 인출 시설부담금에 대한 조기 일괄정산 여부 검토를 했어야 함에도 이를 소홀히 하여 후속조치 관련 행정력 낭비가 이루어지고 있으며, 조합과의 법적 분쟁 등이 예상된다.

나. 고객 시설부담금 정산업무 미흡

또한 본부에서 시행하고 있는 건설공사를 대상으로 시설부담금 적정 청구 여부를 파악해 본 결과 ‘DDDD지구’ 등 7건의 배전공사의 경우 [표 4]와 같이 현장 여건 변동에 따른 설계변경 후 고객부담금이 10% 이상 증가하여 시설부담금의 추가 청구 사유가 발생하였음에도, 준공정산 시 추가 청구 예정을 사유로 사업소 고객지원부서에 통보하지 않아 추가 공사비 부담 여부 확인을 누락한 채 공사가 진행 중에 있음이 확인되었다.

[표 4] 시설부담금 추가 청구 누락 배전공사 현황

(단위 : 원)

공사명	최초 청구분	부담금 증가분	증가 사유	담당자
익명화	익명화	380,112,414	지장전주 이설 추가 병행	♣♣※
익명화	익명화	125,285,432	실시설계 완료 후 증가	♣♣※
익명화	익명화	237,219,930	시공물량 증가로 설계변경	♣♣※
익명화	익명화	2,020,870,084	시공물량 및 점용면적 증가로 설계변경	▣▣▣
익명화	익명화	1,328,869,352	고객요청 시공물량 증가로 설계변경	▣▣#
익명화	익명화	514,721,882	시공물량 증가로 설계변경	★★★
익명화	익명화	263,569,118	시공물량 증가로 설계변경	%%%
합계	8건	4,870,648,212		

상기와 같이 최초 시설부담금의 청구를 누락하거나, 추가 청구사유 발생 시 추가 청구 및 납부의사 확인 등이 누락되게 되면, 향후 준공정산 시 사업시행자의 추가 예산확보 필요로 납부 지연 발생, 이견으로 다툼이 있는 경우 법정 소송 등 분쟁 발생 우려가 있으므로, 업무 담당자는 시설부담금 산정과 적기 청구·정산 업무에 철저를 기할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

당시 ‘◎▣▽ 도시개발지구 간선설치공사’ 업무 담당자는 사업시행자 요청으로 지중화구간을 변경하고 1회선 공사비를 재산출하는 과정에서 향후 예상되는 3회선 인출에 대한 검토 누락으로 시설부담금을 잘못 산정하였다고 답변하였으며, 관리책임자인 ☼★△ 차장(부장)은 시설부담금 관련 재계약 체결 및 청구 문서의 기안문과 붙임의 공사비산출 세부내역이 일치함을 확인 후 결재를 시행하였으며, 당시 여러 건의 건설공사가 발주·시행 중에 있어 해당 공사의 시설부담금을 정확하게 인지하기에는 어려움이 있었다고 답변하였다.

또한 부산울산본부 해당 건설공사 업무 담당자들은 시설부담금 청구 일부 누락 및 설계변경에 따른 시설부담금 추가 청구 업무를 소홀히 한 점을 인정하였고, 다만 ① 굴착 등 작업 관련 빈번한 민원 적기 대응 등 원활한 사업 추진, ② 지자체 조기 시공 독촉 ③ 청구 누락분에 대해서는 배전공사 준공 전으로 추가 청구와 납부가 가능한 점 등을 고려해 달라고 답변하였다.

조치할 사항

부산울산본부장은

- ① ‘㉠㉡㉢ 도시개발지구 간선설치공사’ 관련 시설부담금 청구와 조기 일괄정산 검토를 소홀히 한 업무 담당자와 직상위자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시고, **(경고)**
- ② 배전간선 및 배전선로 지중화 관련 시설부담금 청구와 정산 업무를 소홀히 한 업무 담당자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. **(주의)**
- ③ 또한 ‘㉠㉡㉢ 도시개발지구 간선설치공사’ 관련 사업시행자와의 협의를 통해 시설부담금 누락이 발생되지 않도록 대책을 마련하여 추진하여 주시고, **(시정)**
- ④ 해당 건설공사의 설계변경으로 증액된 시설부담금을 추가 청구하여 주시기 바라며, **(시정)**
- ⑤ 향후 유사사례가 발생되지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. **(통보)**

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	시 정 2 통 보 1	추 정 [4,870,648,212원]	경 고 2 주 의 5	배전계획처 전 지역본부	부산울산본부

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 4] 의 부담금 증가분 합계 : 4,870,648,212원